



GABRIEL ALVES CRISTALINO DE SOUSA e LUIZ MICAEL COSTA DA SILVA foram denunciados como incurso no artigo 155 § 4º, incisos III e IV, do Código Penal porque, no dia, hora, local e modo descritos na denúncia, teriam subtraído, em conjunto de agentes, em proveito comum e mediante uso de chave falsa, um veículo automotor da marca Volkswagen, pertencente à vítima João Vitor Pagotti.

A denúncia foi recebida no dia 12 de agosto de 2021 (fls. 218/219).

Citação do réu Gabriel às fls. 238 e 274 (Luiz Micael); defesas prévias apresentadas às fls. 260 (Gabriel) e 287 (Luiz).

Em audiência de instrução, foi colhida prova oral, sendo decretada a revelia do réu Gabriel (fls. 336/338).

Acusado Luiz Micael foi interrogado (fls. 362/364).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 368/372), ao passo que a defesa do réu Gabriel postulou a desclassificação para o delito de receptação e, alternativamente, a concessão dos benefícios legais (fls. 374/375), e a defesa do réu Luiz Micael pugnou pela improcedência da ação e consequente absolvição do réu por ausência de elementos de prova (fls. 377/379).

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade se encontra comprovada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 04/06 e 07/09, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, auto de entrega de fls. 14 e demais prova oral carreada aos autos.

Igual sorte revela a autoria.

Todavia, a condenação deverá ser por delito diverso do imputado na denúncia, pois a posse da res desprovida de elementos da autoria da subtração, opera a desclassificação para o delito de receptação.

Em seu depoimento, a vítima João Vitor Pagutti afirmou não ter presenciado os fatos, tendo dado falta do carro ao sair na rua para ir embora. Afirmou que a chave do carro estava com ele e o bem estava trancado. Sabe que a polícia de Batatais que recuperou seu veículo, que estava intacto. Não sabe falar como os meliantes entraram no carro e tampouco quantos participaram na atividade delitiva.

A testemunha de acusação Alessandro Suzini, policial militar, relatou que, por volta das dez da manhã do outro dia após o furto, durante patrulhamento de rotina, avistou o veículo pertencente à vítima com dois ocupantes, em um conjunto Habitacional Salim Jorge Mansur, de Batatais conhecido pela prática de tráfico, furtos e “desova” de veículos produtos de crimes, resolvendo então por abordá-los. Continuou narrando que, em busca pessoal, verificou que o automóvel estava ligado com uma chave mixa de tesoura, além de seis outras chaves e um cigarro de maconha no porta luvas e era conduzido por Luiz Micael. O declarante afirma que, após consultar os sistemas, identificou o veículo como produto de furto no dia anterior na cidade de Brodowski. Por fim, contou que, quando questionados, os acusados relataram ter negociado a compra do veículo com um indivíduo chamado Igor, vulgo “Haiti”, pelo valor de R\$ 700,00, o qual não foi encontrado no endereço apontado pelos acusados como sendo a casa deste indivíduo. Contudo, não souberam explicar o que estariam fazendo no interior do Conjunto Habitacional onde foram avistados, e indicaram aos policiais que iriam vender o veículo para desmanche. Relatou ainda que Luiz Micael incorreu em crime de receptação cerca de um mês antes do ocorrido, incluindo o indivíduo vulgo “Haiti”.

Corroborando o acima exposto, o depoimento do policial militar Danilo Luiz Dias Miguel ouvido como testemunha de acusação, que em tudo confirmou o depoimento de seu companheiro de farda, indicando que avistaram os réus em um veículo saindo de um conjunto habitacional de Batatais, procederam sua abordagem e em busca pessoal localizaram 6 chaves mixas no porta-luvas, inclusive a que se encontrava na

ignição do carro. Afirmaram que o veículo havia sido entregue aos mesmos no Bairro Antonio Romanholi.

As palavras dos milicianos são merecedoras de crédito, com a oportuna citação das ementas que seguem:

"Prova. Testemunha. Depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante por porte ilegal de arma. Invalidade dos testemunhos. Inadmissibilidade. Condição funcional que não induz à presunção de invalidade, principalmente se inexistente prova nos autos de que os policiais tivessem quaisquer motivos para incriminar o réu. -

"Não podem ser invalidados os depoimentos de policiais que efetuaram prisão em flagrante por porte ilegal de arma, por simples presunção de sua condição funcional, principalmente se inexistente prova nos autos de que os policiais tivessem quaisquer motivos para incriminar o réu" (TJSP - 5ª C. - AP 344.580-3/6 - Rel. Gomes de Amorim - j. 14.03.2003 - RT 802/560);

"Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando proibidos de depor sobre atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TACRIM-SP - AP - Rel. Nogueira Filho - RJD 6/65);

"Prova. Depoimento de policial. Eficácia. Jurisprudência citada. - "O depoimento de policial é dotado de inquestionável eficácia probatória e só não tem valor quando se demonstra que tal agente tem interesse particular na investigação penal, ou quando suas declarações são incompatíveis com as demais provas colhidas" (TACRIM-SP - 4º Gr. Cs. - Rev. 424.430/8 - Rel. Corrêa de Moraes - j. 13.03.2003 - Rolo/flash 1563/212).

Foi decretada a revelia de Gabriel, enquanto o acusado Luiz disse que apenas aceitou carona de Gabriel para ir a Batatais, nada sabendo acerca da origem do veículo.

Logo, pese a acusação por furto, a prova produzida durante a persecução penal não descortinou a autoria do delito de furto, e sim do crime de receptação, uma vez que os réus foram apreendidos no dia seguinte ao furto, na condução de veículo ligado com uma chave mixa de tesoura, havendo ainda outras seis ferramentas deste tipo no porta luvas, nada se revelando acerca da autoria do crime patrimonial imputados aos réus na denúncia.

Não se revela crível o desconhecimento da origem ilícita de automóvel adquirido de terceiro, em bairro conhecido como "desova" de carros furtados, por valor tão vil e sem apresentação de documentação idônea.

Ademais, é consolidado na jurisprudência o entendimento de que a apreensão do bem ilícito em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo a defesa provar que o réu desconhecia a origem do objeto.

Nesse sentido:

"PENAL- RECEPTAÇÃO RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DO RECEPTADOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Restando comprovada a origem criminosa da res apreendida em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao possuidor demonstrar, de forma inequívoca, que a adquiriu legitimamente. Não logrando êxito em comprovar a origem lícita da coisa, não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido(TJ/MG- Apelação nº 1.0024.06.060300-8/001. Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, j. 12/05/2009)"

RECEPTAÇÃO DOLOSA Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios. Negativa do réu isolada Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL Bases nos mínimos Atenuante inócua. Súmula 231 do C. STJ Regime aberto Substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos Apelo desprovido. Apelação Criminal nº 0000379-14.2016.8.26.0540 - Processo Digital 2ª Vara Criminal da Comarca de Santo André Controle: 1075/2016. Logo, imperioso o desate condenatório pelo crime da receptação dolosa, desclassificando a conduta descrita na denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

GABRIEL ALVES CRISTALINO DE SOUSA

Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, uma vez que a sua vasta Folha de Antecedentes (fls. 311/315) demonstra que o acusado, de forma reiterada, incorre na

prática delitiva, de onde se depreende um grave desvio de conduta social, devendo a pena-base ser aumentada de metade, sendo então fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa , no valor unitário mínimo.

Na segunda fase de fixação de pena, presente a atenuante da menoridade de 21 anos quando dos fatos, pelo que diminuo a pena de 1/6, que passa ao patamar de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa , no valor unitário mínimo.

Sem causas especiais de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno a pena definitiva no quanto acima fixado, qual seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa , no valor unitário mínimo.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque se trata de réu com vasta folha de antecedentes criminais, não apta a gerar sua reincidência, mas cuja contumácia na vida criminoso não recomenda tal medida. Ainda em virtude dos maus antecedentes e condenações posteriores ao presente delito, fixo o regime inicial semiaberto. Tendo respondido solto por este processo, faculto-lhe o direito de apelar em liberdade.

LUIZ MICAEL COSTA DA SILVA

Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, uma vez que o acusado vem sendo processado por delito idêntico ao presente em outro feito desta comarca (fls. 353/354), o que indica o desvio de sua conduta social (fls. 353/354), devendo a pena-base ser aumentada de 1/3, fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa , no valor unitário mínimo.

Na segunda fase de fixação de pena, não concorrem circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (fls. 353/354), pelo que aumento a pena de 1/3, que passa ao patamar de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Sem causas especiais de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno a pena definitiva no quanto acima fixado, ou seja, 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque se trata de réu reincidente, cuja contumácia na vida criminoso não recomenda tal medida. Ainda em virtude da reincidência, fixo o regime inicial semiaberto. Tendo respondido solto por este processo, faculto-lhe o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal para CONDENAR os acusados GABRIEL ALVES CRISTALINO DE SOUSA e LUIZ MICAEL COSTA DA SILVA como incursos no artigo 180 do Código Penal, aplicando-lhes as penas a seguir indicadas:

GABRIEL ALVES CRISTALINO DE SOUSA: 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa , no valor unitário mínimo, em regime inicial semiaberto. Conforme acima fundamentado, poderá recorrer em liberdade.

LUIZ MICAEL COSTA DA SILVA: 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial semiaberto. Conforme acima fundamentado, poderá recorrer em liberdade.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, as acusadas arcarão com o valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Expeçam-se certidões de honorários aos advogados nomeados.

Transitada em julgado, lancem-se os nomes das rés no rol dos culpados; expeça-se

guia de execução; comunique-se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

P.I.C.

Brodowski, 18 de novembro de 2021

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA